Armenia, Quindío, 22 de mayo de 2026

Señores

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARMENIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL

INSPECCIÓN DE POLICÍA – COMUNA 10

EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO – EDEQ S.A. E.S.P.

Ciudad.

Referencia: Derecho de petición en interés general por riesgo inminente a la vida e integridad de peatones, ciclistas y motociclistas, derivado de la existencia de cables aéreos sueltos, mal templados y a baja altura sobre la vía pública en la jurisdicción de la Comuna 10 del municipio de Armenia. Se solicita intervención técnica, identificación de operadores responsables y aplicación del RETIE.

Respetados señores:

MAURICIO RODRÍGUEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. , en mi calidad de **Presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del Barrio Los Profesionales, Comuna 10 del municipio de Armenia, Quindío**, actuando en nombre y representación de la comunidad del referido barrio, con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Política y la Ley 1755 de 2015, me permito presentar ante ustedes el presente DERECHO DE PETICIÓN, con base en los siguientes:

I. HECHOS

1. PRIMERO. En jurisdicción de la Comuna 10 del municipio de Armenia, en al menos dos (2) puntos críticos identificados —(i) intersección de la Calle 7ª con Carrera 12 y (ii) intersección de la Calle 5ª Norte con Carrera 14—, se presenta una situación de RIESGO INMINENTE para los transeúntes ocasionada por la existencia de cables aéreos sueltos, mal templados, descolgados en lazos y suspendidos a baja altura sobre la vía pública y los andenes, según se acredita con el registro fotográfico que se anexa.
2. SEGUNDO. Los cables se encuentran a una altura significativamente inferior a la mínima exigida por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) —cinco (5,0) metros sobre andén y cinco con cinco (5,5) metros sobre vía vehicular—, lo cual constituye un incumplimiento técnico verificable y un riesgo concreto de accidente.
3. TERCERO. La configuración de los cables (en lazos colgantes y descolgados a la altura de peatones, motociclistas y ciclistas) genera riesgo de: (i) ahorcamiento o golpes a motociclistas y ciclistas en circulación; (ii) tropiezos y caídas de peatones, especialmente personas mayores, niñas, niños y personas con movilidad reducida; (iii) enganche con vehículos de carga, ambulancias o vehículos altos; (iv) descargas eléctricas en caso de que alguno de los cables esté energizado o presente daño en su aislamiento; y (v) incendio por contacto con vegetación o estructuras.

4. CUARTO. Los postes sobre los cuales se soportan estos cables son, por información pública, de propiedad y administración de la Empresa de Energía del Quindío – EDEQ S.A. E.S.P. Sobre estos postes operan, además del cableado eléctrico propio de EDEQ, redes de telecomunicaciones (telefonía, internet, televisión por cable, fibra óptica) de diversos operadores que utilizan dicha infraestructura.
5. QUINTO. Por la imposibilidad técnica del ciudadano común de identificar a simple vista a qué operador pertenece cada cable, corresponde a EDEQ —como propietaria de la infraestructura de soporte— y a la Alcaldía Municipal —como autoridad del espacio público—, identificar a los operadores responsables y exigir las correcciones técnicas pertinentes.
6. SEXTO. Los puntos descritos son zonas de alta circulación peatonal y vehicular, con presencia de establecimientos comerciales y de salud (consultorios médicos, ópticas, restaurantes y otros), lo que incrementa la probabilidad de que el riesgo se materialice en un accidente con afectación a la vida o integridad de las personas.
7. SÉPTIMO. A la fecha de presentación del presente derecho de petición, la situación persiste sin intervención técnica conocida, configurándose una omisión que compromete la responsabilidad institucional y de los operadores.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículos 2, 11 y 23 de la Constitución Política: el Estado tiene como fin esencial proteger la vida e integridad de las personas, y toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas y a obtener pronta respuesta.

Artículos 79 y 82 de la Constitución Política: derecho colectivo al goce de un ambiente sano y a un espacio público íntegro y seguro.

Ley 1755 de 2015: regula el derecho fundamental de petición y los términos para su respuesta (quince [15] días hábiles como regla general).

Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, artículo 140: tipifica como comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público los que atentan contra su uso seguro y adecuado por parte de la ciudadanía.

Resolución 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), modificada por la Resolución 40117 de 2022: establece las distancias mínimas de seguridad para conductores eléctricos aéreos, tanto en zonas peatonales como vehiculares; su cumplimiento es obligatorio para todo operador que utilice infraestructura aérea.

Ley 142 de 1994 y Ley 689 de 2001: régimen de los servicios públicos domiciliarios; obligan al operador a prestar el servicio con calidad y sin generar riesgos para terceros.

Decreto 1078 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector TIC: regula la prestación de servicios de telecomunicaciones y la infraestructura asociada, incluyendo el uso compartido de postería.

Resolución CRC 5050 de 2016 (Régimen Integrado de Acceso, Uso e Interconexión): regula el uso de la infraestructura compartida para el despliegue de redes de telecomunicaciones, incluyendo deberes de mantenimiento y seguridad.

Ley 9 de 1989 (Reforma Urbana) y normas concordantes sobre espacio público: el espacio público es destinado al uso común y prima sobre el interés particular; su protección corresponde a las autoridades municipales.

Ley 472 de 1998: regula las acciones populares para la protección de los derechos colectivos al espacio público y a la seguridad pública, las cuales se reserva esta JAC en caso de no obtener respuesta y acción efectiva.

III. PETICIONES

Con base en los hechos y fundamentos expuestos, respetuosamente solicito:

8. PRIMERO. Que la Alcaldía Municipal de Armenia y EDEQ S.A. E.S.P. realicen una VISITA TÉCNICA CONJUNTA Y URGENTE a los dos (2) puntos identificados —intersección Calle 7ª con Carrera 12 e intersección Calle 5ª Norte con Carrera 14, en la Comuna 10—, con el fin de verificar el incumplimiento de las distancias mínimas de seguridad establecidas en el RETIE, levantar acta y documentar el riesgo.
9. SEGUNDO. Que EDEQ S.A. E.S.P., como propietaria y administradora de la infraestructura de soporte (postería), IDENTIFIQUE A LOS OPERADORES RESPONSABLES de cada uno de los cables descolgados o mal templados, y reporte oficialmente dicha identificación a la Alcaldía y a esta JAC.
10. TERCERO. Que se REQUIERA FORMALMENTE a cada operador identificado (eléctricos y/o de telecomunicaciones) para que, en un plazo perentorio definido por la autoridad, recoja, retire o reorganice y temple adecuadamente los cables que se encuentren en infracción del RETIE o de las normas de seguridad aplicables.
11. CUARTO. Que se RETIREN los cables abandonados (sin uso) o de operadores no identificados que constituyan riesgo, conforme a las facultades del propietario de la infraestructura y de la autoridad municipal.
12. QUINTO. Que se IMPONGAN LAS SANCIONES previstas en la normativa vigente (RETIE, Ley 1801 de 2016, Ley 142 de 1994, Resolución CRC 5050 de 2016) a los operadores que se determine han incumplido sus obligaciones técnicas y de seguridad.
13. SEXTO. Que se ORDENE a EDEQ y a los operadores de telecomunicaciones presentes en el sector la PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANTENIMIENTO del cableado aéreo del Barrio Los Profesionales y de la Comuna 10, con cronograma de ejecución y verificación.
14. SÉPTIMO. Que se CITE a la JAC del Barrio Los Profesionales a una mesa de trabajo con la Alcaldía, EDEQ y los operadores responsables, para definir compromisos verificables.
15. OCTAVO. Que se establezca un CRONOGRAMA DE VERIFICACIÓN periódica como MEDIDA DE NO REPETICIÓN, dado el riesgo a la vida e integridad personal.
16. NOVENO. Que se EMITA RESPUESTA DE FONDO al presente derecho de petición dentro de los términos legales establecidos en la Ley 1755 de 2015, indicando funcionario responsable, fechas y mecanismos de verificación.

IV. PRUEBAS

Me permito adjuntar y solicitar se tengan como pruebas las siguientes:

- Registro fotográfico (4 fotografías) de los cables descolgados, sueltos y a baja altura en los puntos críticos identificados, especialmente en la intersección de la Calle 5ª Norte con Carrera 14, donde se aprecia un cable que atraviesa la vía a la altura de la mano de un peatón.
- Testimonio del suscrito, en calidad de Presidente de la JAC, y de los habitantes y comerciantes del sector, los cuales se solicita sean practicados durante la visita técnica.
- Las demás pruebas técnicas que la autoridad estime pertinente recaudar en la visita técnica, especialmente mediciones de altura y verificación de cumplimiento del RETIE.

V. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones, comunicaciones y respuestas en:

Nombre: MAURICIO RODRÍGUEZ – Presidente JAC Barrio Los Profesionales

Correo electrónico (medio preferente): jaclosprofesionales@gmail.com

Celular:

Dirección física: JAC Barrio Los Profesionales – Comuna 10 – Armenia, Quindío.

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 1755 de 2015, autorizo expresamente la notificación electrónica del presente derecho de petición y de las actuaciones que de él se deriven al correo **jaclosprofesionales@gmail.com**.

Copia: Se remite copia del presente derecho de petición, para lo de su competencia y conocimiento, a la Personería Municipal de Armenia, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

De los señores, atentamente,



_____

MAURICIO RODRÍGUEZ

C.C. No.

Presidente Junta de Acción Comunal

Barrio Los Profesionales – Comuna 10

Armenia, Quindío

Cel:

Correo: jaclosprofesionales@gmail.com